

安徽省招标采购技能大赛 · 三色笔记

招标投标法律法规部分 · 第一册 核心法律（1-4）

正式考试时间 9月19日 | 本册法规 4部

红色 · 必背（法条原文/数字/期限/罚则） 蓝色 · 重点理解（程序/概念/适用范围）
黑色 · 一般了解（背景/补充/倡导）

第一编 核心法律法规

招标投标法 · 政府采购法 · 实施条例 · 释义 · 公平竞争审查条例

1. 中华人民共和国招标投标法

□ 必背要点

[第3条] 必须招标的三类项目：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；③使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。

[第4条] 任何单位和个人不得将依法必须招标的项目化整为零或以其他方式规避招标。

[第10条] 招标分为公开招标和邀请招标。

[第17条] 邀请招标应向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。

[第23条]

澄清或修改招标文件：应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

[第24条]

依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标截止之日止，最短不得少于20日。

[第28条] 投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

[第31条]

联合体投标：同一专业按资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方承担连带责任。

[第37条] 评标委员会：成员五人以上单数，技术经济专家不得少于成员总数的三分之二。专家应从事相关领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平。成员名单在中标结果确定前应当保密。

[第43条] 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

[第46条] 签订合同期限：自中标通知书发出之日起三十日内。

[第47条] 依法必须招标的项目：确定中标人之日起十五日内，向行政监督部门提交书面报告。

[第48条] 中标人不得转让中标项目，不得肢解转让；分包限于非主体、非关键性工作，接受分包的不得再次分包。

[第49条] 规避招标罚款：处项目合同金额5%以上10%以下罚款。

[第50条] 招标代理机构违法：处5万元以上25万元以下罚款，对直接责任人处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。影响中标结果的，中标无效。

[第53条] 串通投标/行贿谋取中标：中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下罚款；情节严重取消一年至二年投标资格，直至吊销营业执照。

[第54条] 弄虚作假骗取中标：中标无效；情节严重取消一年至三年投标资格。

[第56条] 评标委员会成员受贿或泄密：处三千元以上五万元以下罚款，取消评标委员会成员资格，不得再参加任何依法必须招标项目的评标。

[第60条] 中标人不履行合同：履约保证金不予退还；情节严重取消二年至五年投标资格。不可抗力除外。

☐ 重点理解

[第5条] 招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

[第6条] 依法必须招标的项目，招标投标活动不受地区或部门限制。

[第12条] 招标人有权自行选择招标代理机构；具有编制能力和组织评标能力的可自行办理。

[第22条] 招标人设有标底的，标底必须保密。

[第20条] 招标文件不得要求或标明特定的生产供应者。

[第34条] 开标应在投标截止时间的同一时间公开进行。

[第41条] 中标条件（二选一）：①最大限度满足综合评价标准；②满足实质性要求且经评审的投标价格最低（但不低于成本）。

[第42条] 评标委员会可否决所有投标；依法必须招标的项目所有投标被否决的，应重新招标。

[第65条] 异议与投诉：投标人和其他利害关系人有权提出异议或向行政监督部门投诉。

☐ 一般了解

[第1条] 立法目的：规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益。

[第66条] 可以不招标的情形：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾、利用扶贫资金以工代赈需要使用农民工等。

[第67条] 使用国际组织或外国政府贷款的项目，可适用贷款方的不同规定，但不得违背中国社会公共利益。

2. 中华人民共和国政府采购法

☐ 必背要点

[第26条] 政府采购方式（六种）：①公开招标 ②邀请招标 ③竞争性谈判 ④单一来源采购 ⑤询价 ⑥国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

[第31条] 单一来源采购条件（三选一）：①只能从唯一供应商处采购；②发生不可预见紧急情况；③必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%。

[第34条] 邀请招标：从符合资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商。

[第35条] 招标文件发出至投标截止：不得少于20日。

[第36条] 废标四情形：①符合专业条件的供应商不足三家；②出现影响采购公正的违法、违规行为；③投标人报价均超过采购预算；④因重大变故，采购任务取消。

[第38条] 竞争性谈判程序：谈判小组三人以上单数，专家不少于三分之二；确定不少于三家供应商参加谈判。

[第40条] 询价程序：询价小组三人以上单数，专家不少于三分之二；确定不少于三家供应商；供应商一次报出不得更改的价格。

[第42条] 采购文件保存期限：从采购结束之日起至少保存15年。

[第46条] 签订合同期限：中标/成交通知书发出之日起30日内。

[第47条] 合同备案：自签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案。

[第49条] 追加采购：补充合同金额不得超过原合同采购金额的10%。

[第52条] 供应商质疑期限：知道或应当知道权益受损之日起七个工作日内，以书面形式提出。

[第53条] 采购人答复质疑期限：收到书面质疑后七个工作日内。

[第55条] 投诉期限：答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

[第56条] 投诉处理期限：收到投诉后三十个工作日内。

[第57条] 暂停采购活动最长不得超过30日。

[第77条] 供应商违法：处采购金额5%以上10%以下罚款，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。

□ 重点理解

[第2条] 政府采购定义：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

[第4条] 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法（两法衔接核心条款）。

[第10条] 采购本国货物、工程和服务为原则（三种例外情形）。

[第13条] 各级人民政府财政部门是政府采购监督管理部门。

[第22条] 供应商条件：独立民事责任能力、良好商业信誉和健全财会制度、前三年内无重大违法记录等。不得以不合理条件差别歧视待遇。

[第29-30条] 邀请招标条件：①具有特殊性，只能从有限范围采购；②公开招标费用占项目总价值比例过大。竞争性谈判条件：①招标后无供应商投标或无合格标的；②技术复杂不能确定详细规格；③招标时间不能满足紧急需要；④不能事先计算出价格总额。

[第60条] 政府采购监督管理部门不得设置集中采购机构，不得参与采购活动。

□ 一般了解

[第1条] 立法目的：规范政府采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设。

[第9条] 政策目标：保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展。

[第84-88条] 附则：国际组织贷款可适用其规定；紧急采购和国家秘密采购不适用本法。

3. 中华人民共和国招标投标法实施条例

□ 必背要点

〔第8条〕国有资金占控股或主导地位的依法必须招标项目，应当公开招标。可邀请招标的例外：①技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人；②公开招标费用占项目合同金额比例过大。

〔第9条〕可以不招标的情形：①需要采用不可替代的专利或专有技术；②采购人依法能自行建设、生产或提供；③已通过招标选定的特许经营项目投资人依法能自行建设、生产或提供；④需向原中标人采购，否则影响施工或功能配套要求；⑤国家规定的其他特殊情形。

〔第16条〕资格预审文件或招标文件发售期：不得少于5日。

〔第17条〕提交资格预审申请文件时间：自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

〔第19条〕通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。

〔第21条〕澄清或修改时限：资格预审文件截止时间至少3日前；招标文件投标截止时间至少15日前。不足则顺延。

〔第22条〕异议提出时限：对资格预审文件→截止时间2日前；对招标文件→投标截止时间10日前。招标人收到异议后3日内答复。

〔第26条〕投标保证金：不得超过招标项目估算价的2%。境内单位以现金或支票提交的，应从基本账户转出。

〔第27条〕一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。可设最高投标限价，但不得规定最低投标限价。

〔第34条〕投标无效情形：与招标人存在利害关系可能影响公正性的；单位负责人为同一人或存在控股/管理关系的不同单位不得参加同一标段投标。违反的，相关投标均无效。

〔第37条〕联合体资格预审后增减、更换成员的，投标无效；联合体各方单独投标或参加其他联合体→相关投标均无效。

〔第39条〕属于投标人相互串通投标（5种情形）：协商投标报价、约定中标人、约定部分放弃投标、按集团/协会要求协同投标、其他联合行动。

〔第40条〕视为投标人相互串通投标（6种情形，最常考）：①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；③不同投标人的项目管理成员为同一人；④投标文件异常一致或报价呈规律性差异；⑤投标文件相互混装；⑥投标保证金从同一单位或个人账户转出。

〔第41条〕属于招标人与投标人串通投标（6种情形）：开标前开启投标文件泄露信息、泄露标底和评标成员信息、明示暗示压低或抬高报价、授意撤换修改投标文件等。

〔第44条〕投标人少于3个→不得开标，应重新招标。

〔第46条〕评标委员会专家成员必须从评标专家库中随机抽取。不得指定或变相指定。

〔第51条〕评标委员会应当否决投标（7种情形）：未盖单位章和负责人签字、联合体未提交共同投标协议、不符合资格条件、提交两个以上不同投标文件（备选投标除外）、报价低于成本或高于最高限价、未响应实质性要求、串通投标/弄虚作假/行贿。

〔第53条〕中标候选人不超过3个，并标明排序。

〔第54条〕中标候选人公示：收到评标报告之日起3日内公示，公示期不得少于3日。异议应在公示期间提出，招标人收到异议后3日内答复。

[第55条] 国有资金占控股或主导地位的项目：应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

[第57条]

签订合同后退还保证金：最迟在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

[第58条] 履约保证金：不得超过中标合同金额的10%。

[第59条] 不得转让中标项目，不得肢解后分别转让。分包限于非主体、非关键性工作，接受分包的不得再次分包。

[第60条] 投诉期限：知道或应当知道之日起10日内。对特定事项应先提出异议，异议答复期间不计入投诉期限。

[第61条] 行政监督部门：收到投诉后3个工作日内决定是否受理，受理后30个工作日内作出书面处理决定。

[第67-68条] 串通投标情节严重（取消1-2年投标资格）：3年内2次以上串通投标；造成直接经济损失30万元以上。弄虚作假情节严重（取消1-3年投标资格）。

☐ 重点理解

[第2条] 工程建设项目定义：工程（建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及装修、拆除、修缮等）；与工程建设有关的货物（构成工程不可分割的组成部分且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等）；与工程建设有关的服务（勘察、设计、监理等）。

[第4条] 各部门职责分工：国务院发展改革部门指导和协调全国招标投标工作；工信、住建、交通、水利、商务等部门按职责分工监督。

[第30条] 两阶段招标：适用于技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目。第一阶段不带报价技术建议，第二阶段提交最终技术方案和报价。

[第32条] 以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人（7种情形）：差别信息、资格条件与项目实际不相适应、特定区域或行业业绩作为加分条件、不同审查或评标标准、限定或指定特定专利/商标/品牌/原产地/供应商等。

[第42条] 以他人名义投标（挂靠）：使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标。

[第50条] 标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

[第52条] 澄清说明不得超出投标文件范围或改变实质性内容。评标委员会不得暗示或诱导，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

[第60条] 投诉前置程序：对资格预审文件/招标文件（第22条）、开标（第44条）、评标结果（第54条）的投诉，必须先向招标人提出异议。

[第83条] 政府采购的法律、行政法规对政府采购货物、服务的招标投标另有规定的，从其规定（两法衔接）。

☐ 一般了解

[第1条] 立法目的：为规范招标投标活动，根据《招标投标法》制定本条例。

[第6条] 禁止国家工作人员以任何方式非法干涉招标投标活动。

[第5条] 设区的市级以上政府可根据需要建立招标投标交易场所。不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。

4. 招标投标法实施条例释义（重点条文解读）

□ 必背要点（释义重点关注）

"视为"串通投标的认定（条例第40条释义）：区别于"属于"串通投标（条例第39条需有主观意思联络的证据），"视为"串通投标是一种推定，只要客观上出现了六种法定情形，即可认定为串通投标，无需证明投标人之间存在主观意思联络。但投标人可以提出反证推翻。

投标保证金2%的计算基数（条例第26条释义）："招标项目估算价"不是标底，也不是最高投标限价，而是在招标文件中载明的对招标项目所需费用的估算金额。

标底与最高投标限价的区别（条例第27条释义）：标底必须保密，只能作为评标的参考，不得作为中标条件或否决投标条件；最高投标限价必须公开（在招标文件中明确），可以超过即否决。不得设定最低投标限价。

资格预审与资格后审的区别（条例第18-20条释义）：资格预审在投标前审查，由资格审查委员会负责（国有资金占控股/主导地位的）；资格后审在开标后由评标委员会审查。

第21条修改时限的"3日""15日"：这是最低时限要求，是强制性规定。3日和15日指日历日，非工作日。不足则必须顺延截止时间。

两阶段招标的适用（条例第30条释义）：适用于技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，是一种特殊的招标方式而非可以不招标。

国有资金项目确定中标人规则（条例第55条释义）：排名第一中标候选人放弃中标、不可抗力不能履约、不提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为→招标人可顺序递补或重新招标。注意：是"可以"不是"应当"递补。

投诉前置程序（条例第60条释义）：对资格预审文件/招标文件、开标、评标结果的投诉，必须先向招标人提出异议，对异议答复不服才能投诉。未经异议的投诉，行政监督部门不予受理。

□ 重点理解

工程建设项目范围的界定："与工程建设有关的货物"必须同时满足两个条件：构成工程不可分割的组成部分 +

为实现工程基本功能所必需；"与工程建设有关的服务"仅限于勘察、设计、监理。

可以不招标情形中的"不可替代的专利或专有技术"：必须具有唯一性和不可替代性，如果是可以选择的技术方案，即使有专利也不属于此情形。

规避招标的认定：招标人为适用可以不招标条款而弄虚作假的，视为规避招标。"采购人依法能够自行建设、生产或者提供"必须是采购人自身具有相应资质和能力。

利害关系导致投标无效的范围：利害关系不限于产权关系，还包括亲属关系、直接经济利益关系等。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的，是绝对禁止，无需证明影响公正性。

中标候选人公示与公告的区别：公示是在确定中标人之前进行的公开征求意见，公告是确定中标人之后的公布结果。

□ 一般了解

《条例》是《招标投标法》的下位法，是对上位法的细化，在处罚种类和幅度上不得超越上位法。

条例几经修订（2017、2018、2019），主要是配合行政审批制度改革。

电子招标投标在本条例中获得法律层面的确认和支持。

附录 罚款标准与资格取消 · 串标认定

本册核心法律相关的高频考点汇总

□ □ 罚款标准汇总

违法行为	罚款标准	依据
规避招标	合同金额5‰-10‰	招法第49条
串通投标/行贿谋取中标	项目金额5‰-10‰	招法第53条
弄虚作假骗取中标	项目金额5‰-10‰	招法第54条
违法转让/分包	项目金额5‰-10‰	招法第58条
不按规定签合同	项目金额5‰-10‰	招法第59条
代理机构违法	5万-25万	招法第50条
限制排斥潜在投标人	1万-5万	招法第51条
泄露标底	1万-10万	招法第52条
评标成员受贿	3000-5万	招法第56条/条例第72条
招标人违规（条例）	≤10万	条例第64条
超比例收保证金	≤5万	条例第66条
采购供应商违法	采购金额5‰-10‰	采购法第77条
发布媒介违规	≤1万	发布管理办法第19条

□ 取消资格期限汇总

违法行为	取消投标资格期限	依据
串通投标情节严重	1-2年	条例第67条
弄虚作假情节严重	1-3年	条例第68条
中标人不履行合同	2-5年	招法第60条
政府采购供应商违法	1-3年禁止参加政府采购	采购法第77条
串标情节严重标准	3年内2次以上 / 直接损失≥30万	条例第67条

1. "属于"串标 VS "视为"串标

"属于"串标（条例第39条）：需要有主观意思联络的证据（如协商报价、约定中标人等），是认定串标。

"视为"串标（条例第40条）：是一种推定，只要客观上出现六种法定情形（如投标文件由同一单位编制、保证金从同一账户转出等），即可认定，无需证明主观意思联络。但投标人可提出反证推翻。

2. 采购法"工作日" VS 招标条例"日"

政府采购法：质疑7个工作日、答复7个工作日、投诉15个工作日、处理30个工作日。

招标投标法实施条例：投诉10日（日历日）、审查3个工作日、处理30个工作日。

注意：采购法几乎全用"工作日"，招标条例投诉期限用"日"（日历日），审查和处理用"工作日"。

3. 两法衔接

采购法第4条：政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。

条例第83条：政府采购的法律、行政法规对政府采购货物、服务的招标投标另有规定的，从其规定。

即：工程招标→适用招标投标法；货物/服务招标→适用采购法（另有规定的从其规定）。

安徽省招标采购技能大赛 · 三色笔记（招标投标法律法规部分）

第一册 核心法律（1-4） | 正式考试：9月19日

☐ 必背 · ☐ 重点理解 · ☐ 一般了解

招标投标法 · 政府采购法 · 实施条例 · 释义